P U T U S A N

Nomor 1175/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	**MUHAMMAD AL QHODRIANSYAH Als QODRI Bin RAHMAT;**
Tempat lahir	:	Dumai;
Umur/tanggal lahir	:	19 Tahun / 20 November 2003;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Simpang Baru RT 001 RW 003 Kel Teluk Latak Kec. Bengkalis / Jl. Cemara 2 Kel. Kapau Sari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Weny Friaty, S.H., CPCLE, Dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Pekanbaru Jalan Teratai Nomor 85, Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pekanbaru berdasarkan penetapan Nomor 1175/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 30 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1175/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1175/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AL QHODRIANSYAH Als QODRI Bin RAHMAT** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD AL QHODRIANSYAH Als QODRI Bin RAHMAT** selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung warna putih;

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - Uang Tunai Rp 1.600.000, - (satu juta enam ratus ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara.
   - 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha N-Max warna silver No. Pol BM 4321 IY.

   Dikembalikan kepada saksi LENY KRISTINA PUTRI.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tanggal 6 Desember 2023 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD AL QHODRIANSYAH Als QODRI Bin RAHMAT (selanjutnya disebut terdakwa)** bersama dengan saksi WIZALDI NAOVAL Als NOVAL Bin AMRIL NURMAN (selanjutnya disebut saksi NOVAL dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Arifin Ahmad Gg. Melati Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dalam perkara ini ***"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib Sdr SYAHRIL (DPO) memesan pil ekstasi kepada terdakwa sebanyak 8 (delapan) butir, kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa mengirim chat kepada saksi NOVAL untuk memesan narkotika jenis pil ekstasi, setelah itu saksi NOVAL langsung menyuruh terdakwa untuk datang ke kontrakannya yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad Gg. Melati Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr SYAHRIL (DPO) untuk mengambil pil ekstasi ke kontrakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi NOVAL sesampainya di rumah kontrakan saksi NOVAL terdakwa langsung menerima 8 (delapan) butir pil ekstasi merk chanel warna coklat seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per butirnya dengan perjanjian setelah terdakwa jual barulah terdakwa membayarnya kepada saksi NOVAL. setelah terdakwa memperoleh pil ekstasi dari saksi NOVAL terdakwa langsung mengantarnya ke Mp club pekanbaru dan pada pukul 23.30 wib terdakwa menyerahkan 8 (delapan) butir pil ekstasi kepada orang yang terdakwa tidak kenal, dan orang tersebut menyerahkan kepada terdakwa uang sejumlah Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah menerima uang penjualan pil ekstasi tersebut terdakwa kembali ke rumah kontrakan saksi NOVAL untuk menyetor uang kepada saksi NOVAL.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib, saksi NOFRIKO, S.H. dan saksi AKHMAD MAULANA (selanjutnya disebut saksi penangkap) bersama dengan rekan rekan anggota Reskrim Polsek Tenayan Raya melakukan penangkapan terhadap saksi NOVAL dan saksi M. ALBAB SINAGA Als ALBAB Bin MULYADI SINAGA (selanjutnya disebut saksi ALBAB), setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 56 (lima puluh enam) butir pil ekstasi merk chanel warna coklat di ruangan dapur milik saksi NOVAL dan 9 (sembilan) butir narkotika jenis pil ekstasi merek Chanel warna Coklat milik saksi ALBAB yang sempat dibuang ke lantai pada saat saksi penangkap melakukan penangkapan, setelah saksi NOVAL dan saksi ALBAB ditangkap datang terdakwa ke rumah kontrakan tersebut untuk mengantar uang penjualan pil ekstasi kepada saksi NOVAL, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan uang sejumlah Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dalam penguasaannya yang merupakan hasil dari penjualan 8 (delapan) butir pil ekstasi yang didapatannya dari saksi NOVAL, setelah diinterogasi saksi NOVAL mengakui telah menjual 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kepada saksi WILLYAM JR Als WILI Bin AGUS NADI (selanjutnya disebut saksi WILI), lalu dilakukan penyelidikan terhadap saksi WILI, kemudian pada hari Minggu Tanggal 04 April 2023 sekira pukul 06.00 Wib tepatnya di indomaret simpang Tiga kec. Bukit raya Kota Pekanbaru dilakukan penangkapan terhadap saksi WILI, setelah ditangkap dan digeledah ditemukan uang tunai sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 10 (sepuluh) buitr pil ekstasi yang di dapatkan saksi WILI dari saksi NOVAL, kemudian terdakwa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi NOVAl, saksi WILI dan saksi ALBAB beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tenayan Raya untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru No. LAB: 1340/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisaris Polisi dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., Jabatan Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Satu di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezakola, S.T, M.T. M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) bungkus plastik bungkus pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 52 (lima puluh dua) butir tablet warna coklat dengan berat netto 25.96 gram, tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD AL QHODRIANSYAH Als QODRI Bin RAHMAT (selanjutnya disebut terdakwa)** bersama dengan saksi WIZALDI NAOVAL Als NOVAL Bin AMRIL NURMAN (selanjutnya disebut saksi NOVAL dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Arifin Ahmad Gg. Melati Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dalam perkara ini ***"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib Sdr SYAHRIL (DPO) memesan pil ekstasi kepada terdakwa sebanyak 8 (delapan) butir, kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa mengirim chat kepada saksi NOVAL untuk memesan narkotika jenis pil ekstasi, setelah itu saksi NOVAL langsung menyuruh terdakwa untuk datang ke kontrakannya yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad Gg. Melati Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr SYAHRIL (DPO) untuk mengambil pil ekstasi ke kontrakan Sdr NOVAL sesampainya di rumah kontrakan saksi NOVAL terdakwa langsung menerima 8 (delapan) butir pil ekstasi merk chanel warna coklat seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per butirnya dengan perjanjian setelah terdakwa jual barulah terdakwa membayarnya kepada saksi NOVAL. setelah terdakwa memperoleh pil ekstasi dari saksi NOVAL terdakwa langsung mengantarnya ke Mp club pekanbaru dan pada pukul 23.30 wib terdakwa menyerahkan 8 (delapan) butir pil ekstasi kepada orang yang terdakwa tidak kenal, dan orang tersebut menyerahkan kepada terdakwa uang sejumlah Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah menerima uang penjualan pil ekstasi tersebut terdakwa kembali ke rumah kontrakan saksi NOVAL untuk menyetor uang kepada saksi NOVAL.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib, saksi NOFRIKO, S.H. dan saksi AKHMAD MAULANA (selanjutnya disebut saksi penangkap) bersama dengan rekan rekan anggota Reskrim Polsek Tenayan Raya melakukan penangkapan terhadap saksi NOVAL dan saksi M. ALBAB SINAGA Als ALBAB Bin MULYADI SINAGA (selanjutnya disebut saksi ALBAB), setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 56 (lima puluh enam) butir pil ekstasi merk chanel warna coklat di ruangan dapur milik saksi NOVAL dan 9 (sembilan) butir narkotika jenis pil ekstasi merek Chanel warna Coklat milik saksi ALBAB yang sempat dibuang ke lantai pada saat saksi penangkap melakukan penangkapan, setelah saksi NOVAL dan saksi ALBAB ditangkap datang terdakwa ke rumah kontrakan tersebut untuk mengantar uang penjualan pil ekstasi kepada saksi NOVAL, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan uang sejumlah Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dalam penguasaannya yang merupakan hasil dari penjualan 8 (delapan) butir pil ekstasi yang didapatannya dari saksi NOVAL, setelah diinterogasi saksi NOVAL mengakui telah menjual 10 (sepuluh) butir pil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ekstasi kepada saksi WILLYAM JR Als WILI Bin AGUS NADI (selanjutnya disebut saksi WILI), lalu dilakukan penyelidikan terhadap saksi WILI, kemudian pada hari Minggu Tanggal 04 April 2023 sekira pukul 06.00 Wib tepatnya di indomaret simpang Tiga kec. Bukit raya Kota Pekanbaru dilakukan penangkapan terhadap saksi WILI, setelah ditangkap dan digeledah ditemukan uang tunai sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 10 (sepuluh) buitr pil ekstasi yang di dapatkan saksi WILI dari saksi NOVAL, kemudian terdakwa, saksi NOVAl, saksi WILI dan saksi ALBAB beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tenayan Raya untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru No. LAB: 1340/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisaris Polisi dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., Jabatan Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Satu di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezakola, S.T, M.T. M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) bungkus plastik bungkus pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 52 (lima puluh dua) butir tablet warna coklat dengan berat netto 25.96 gram, tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD AL QHODRIANSYAH Als QODRI Bin RAHMAT (selanjutnya disebut terdakwa)** pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di MP CLUB Jl.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jend. Sudirman No.123, Kota Tinggi, Kec. Pekanbaru Kota atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dalam perkara ini ***"Penyalahguna bagi diri sendiri"*****,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib, saksi NOFRIKO, S.H. dan saksi AKHMAD MAULANA (selanjutnya disebut saksi penangkap) bersama dengan rekan rekan anggota Reskrim Polsek Tenayan Raya melakukan penangkapan terhadap saksi NOVAL dan saksi M. ALBAB SINAGA Als ALBAB Bin MULYADI SINAGA (selanjutnya disebut saksi ALBAB), setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 56 (lima puluh enam) butir pil ekstasi merk chanel warna coklat di ruangan dapur milik saksi NOVAL dan 9 (sembilan) butir narkotika jenis pil ekstasi merek Chanel warna Coklat milik saksi ALBAB yang sempat dibuang ke lantai pada saat saksi penangkap melakukan penangkapan, setelah saksi NOVAL dan saksi ALBAB ditangkap datang terdakwa ke rumah kontrakan tersebut untuk mengantar uang penjualan pil ekstasi kepada saksi NOVAL, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan uang sejumlah Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dalam penguasaannya yang merupakan hasil dari penjualan 8 (delapan) butir pil ekstasi yang didapatannya dari saksi NOVAL, setelah diinterogasi saksi NOVAL mengakui telah menjual 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kepada saksi WILLYAM JR Als WILI Bin AGUS NADI (selanjutnya disebut saksi WILI), lalu dilakukan penyelidikan terhadap saksi WILI, kemudian pada hari Minggu Tanggal 04 April 2023 sekira pukul 06.00 Wib tepatnya di indomaret simpang Tiga kec. Bukit raya Kota Pekanbaru dilakukan penangkapan terhadap saksi WILI, setelah ditangkap dan digeledah ditemukan uang tunai sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 10 (sepuluh) buitr pil ekstasi yang di dapatkan saksi WILI dari saksi NOVAL, kemudian terdakwa, saksi NOVAl, saksi WILI dan saksi ALBAB beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tenayan Raya untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Setelah ditangkap oleh anggota polisi terdakwa dibawa ke Polsek Tenayan Raya kemudian dilakukan cek urine terhadap terdakwa, dan hasilnya positif menggunakan narkotika, terdakwa terakhir menggunakan narkotika yaitu narkotika jenis pil ekstasi, seingat terdakwa adalah sehari sebelum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa ditangkap yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib di Mp Club Pekanbaru. Setelah sampai di room Mp Club tersebut terdakwa diberikan pil ekstasi sebanyak setengah butir oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal di dalam rrom tersebut yang merupakan abang dari teman terdakwa, kemudian terdakwa memakan pil ekstasi tersebut di dalam room tersebut. Yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis pil ekstasi adalah terdakwa merasakan nge Fly atau seperti melayang lalu badan terasa dingin dan terasa enak ketika mendengarakan musik.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine narkoba Nomor : BAP/405/VI/KES.3.1/2023/SIDOKKES TANGGAL 05 Juni 2023 yang diuji dan ditandatangani oleh dr. DARMANIA ELETHA dengan hasil pemeriksaan Test Pack Urine Narkoba atas nama M. AL QHODRIANSYAH ditemukan kandungan Golongan : **Methamphetamin (AMP).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NOFRIKO, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
   - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
   - Bahwa saksi menerangkan bahwa pekerjaan saksi adalah anggota Polri;
   - Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib, di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad Gg. Melati Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
   - Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu karena saksi mengalami langsung sebagai petugas Polisi yang melakukan Penangkapan, saat kejadian Penangkapan itu saksi bersama dengan rekan kerja saksi yaitu anggota Reskrim Polsek Tenayan Raya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi bersama dengan rekan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap laki laki yang bernama WIZALDI NAOVAL Als NOVAL, M. ALBAB SINAGA Als ALBAB, MUHAMMAD AL QHODRIANSYAH Als QODRI dan WILLYAM JR Als WILLY dan keempat orang tersebut ditangkap dalam perkara Narkotika jenis Pil ekstasi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib, di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad Gg. Melati Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru saksi bersama dengan rekan rekan anggota Reskrim Polsek Tenayan Raya melakukan penangkapan terhadap Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL dan Sdr M. ALBAB SINAGA Als ALBAB, setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 56 (lima puluh enam) butir pil ekstasi merk chanel warna coklat di ruangan dapur milik Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL dan 9 (sembilan) butir narkotika jenis pil ekstasi merek Chanel warna Coklat milik terdakwa M. ALBAB SINAGA Als ALBAB yang sempat dibuang kelantai pada saat saksi dan rekan rekan saksi melakukan penangkapan, setelah Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL dan terdakwa M. ALBAB SINAGA Als ALBAB ditangkap datang Sdr MUHAMMAD AL QHODRIANSYAH Als QODRI kerumah kontrakan tersebut untuk mengantar uang penjualan pil ekstasi kepada Sdr NOVAL, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Sdr QODRI lalu ditemukan uang sejumlah Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dalam penguasaannya yang merupakan hasil dari penjualan 8 (delapan) butir pil ekstasi yang didapatannya dari Sdr NOVAL, setelah diinterogasi Sdr NOVAL mengakui telah menjual 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kepada Sdr WILIAM JR, lalu dilakukan penyelidikan terhadap Sdr WILIAM JR, kemudian pada hari Minggu Tanggal 04 April 2023 sekira pukul 06.00 Wib tepatnya di indomaret simpang Tiga kec. Bukit raya Kota Pekanbaru dilakukan penangkapan terhadap Sdr WILLYAM JR, setelah ditangkap dan digeledah ditemukan uang tunai sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 10 (sepuluh) buitr pil ekstasi yang di dapatkannya dari Sdr NOVAL, kemudian keempat terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tenayan Raya untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah diinterogasi sdr. M. ALBAB SINAGA Als ALBAB mengakui memperoleh 9 (sembilan) butir narkotika jenis pil ekstasi merek Chanel

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warna Coklat adalah dari Sdr NOVAL seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per butirnya;

- Bahwa setelah diinterogasi Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL mengakui memperoleh narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah dari Sdr ASEP (DPO);
- Bahwa Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL mengakui memperoleh narkotika jenis pil ekstasi dari Sdr ASEP (DPO) dengan cara awalnya Sdr ASEP mengabari Sdr NOVAL bahwa ada barang yang akan turun yang mana Sdr NOVAL juga memesan pil ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Sdr ASEP, setelah itu pada hari sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib Sdr ASEP mengarahkan Sdr NOVAL untuk mengambil plastik hitam yang berada didekat tiang listrik di Jl. Marsan sejahtera kota pekanbaru, setelah mengambil plastik hitam tersebut bersama dengan Sdr ERWIN (DPO), Sdr NOVAL membawa ke rumah kontrakannya dan setelah sampai dirumah kontrakan barulah Sdr NOVAL membuka plastik tersebut dan melihat ada 3000 (tiga ribu) butir pil Ekstasi dan Sdr NOVAL mengambil bagiannya sebanyak 100 (seratus) butir dan selebihnya diberikan oleh Sdr NOVAL kepada sdr ERWIN;
- Bahwa Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL mengakui bahwa barang bukti 56 (lima puluh enam) butir pil ekstasi merk chanel warna coklat adalah miliknya, dan saksi M. ALBAB SINAGA Als ALBAB mengakui bahwa barang bukti 9 (sembilan) butir narkotika jenis pil ekstasi merek Chanel warna Coklat merupakan miliknya yang didapatkannya dari Sdr NOVAL;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD AL QHODRIANSYAH Als QODRI mengakui bahwa uang sejumlah Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang disita darinya merupakan uang hasil penjualan 8 (delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi yang didapatnya dari Sdr NOVAL dan Sdr WILLYAM JR Als WILLY mengakui bahwa uang sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disita darinya merupakan uang hasil penjualan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil ekstasi yang didapatnya dari Sdr NOVAL;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi saksi M. ALBAB SINAGA sudah 8 (delapan) kali mendapatkan atau menjualkan narkotika jenis pil ekstasi dari sdr NOVAL, lalu terdakwa QODRI sudah 3 (tiga) kali memesan atau menjualkan narkotika jenis pil ekstasi dari Sdr NOVAL, dan Sdr WILLYAM JR sudah sekitar 10 (sepuluh) kali memesan atau mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi dari Sdr NOVAL;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL, M. ALBAB SINAGA Als ALBAB, MUHAMMAD AL QHODRIANSYAH Als QODRI dan WILLYAM JR Als WILLY tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa saksi kenal bahwa barang bukti 56 (lima puluh enam) butir narkotika jenis pil ekstasi merk chanel warna coklat adalah barang bukti yang disita dari Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL, kemudian 9 (sembilan) butir narkotika jenis pil ekstasi merek chanel warna coklat disita dari Sdr M. ALBAB SINAGA Als ALBAB, lalu uang sejumlah Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu riupiah) disita dari penguasaan terdakwa MUHAMMAD AL QHODRIANSYAH Als QODRI yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis pil ekstasi dan uang sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) disita dari penguasaan Sdr WILLYAM JR Als WILLY yang merupakan uang hasil penjualan pil ekstasi, dan semua barang bukti tersebut ada kaitannya dalam perkara Narkotika jenis pil ekstasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi AKHMAD MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;
   - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
   - Bahwa pekerjaan saksi adalah anggota Polri;
   - Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib, di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad Gg. Melati Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
   - Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu karena saksi mengalami langsung sebagai petugas Polisi yang melakukan Penangkapan, saat kejadian Penangkapan itu saksi bersama dengan rekan kerja saksi yaitu anggota Reskrim Polsek Tenayan Raya;
   - Bahwa saksi bersama dengan rekan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap laki laki yang bernama WIZALDI NAOVAL Als NOVAL, M. ALBAB SINAGA Als ALBAB, MUHAMMAD AL QHODRIANSYAH Als QODRI dan WILLYAM JR Als WILLY dan keempat orang tersebut ditangkap dalam perkara Narkotika jenis Pil ekstasi;
   - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib, di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad Gg. Melati Kel.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru saksi bersama dengan rekan rekan anggota Reskrim Polsek Tenayan Raya melakukan penangkapan terhadap Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL dan Sdr M. ALBAB SINAGA Als ALBAB, setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 56 (lima puluh enam) butir pil ekstasi merk chanel warna coklat di ruangan dapur milik Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL dan 9 (sembilan) butir narkotika jenis pil ekstasi merek Chanel warna Coklat milik terdakwa M. ALBAB SINAGA Als ALBAB yang sempat dibuang kelantai pada saat saksi dan rekan rekan saksi melakukan penangkapan, setelah Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL dan saksi M. ALBAB SINAGA Als ALBAB ditangkap datang terdakwa MUHAMMAD AL QHODRIANSYAH Als QODRI kerumah kontrakan tersebut untuk mengantar uang penjualan pil ekstasi kepada Sdr NOVAL, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Sdr QODRI lalu ditemukan uang sejumlah Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dalam penguasaannya yang merupakan hasil dari penjualan 8 (delapan) butir pil ekstasi yang didapatannya dari Sdr NOVAL, setelah diinterogasi Sdr NOVAL mengakui telah menjual 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kepada Sdr WILIAM JR, lalu dilakukan penyelidikan terhadap Sdr WILIAM JR, kemudian pada hari Minggu Tanggal 04 April 2023 sekira pukul 06.00 Wib tepatnya di indomaret simpang Tiga kec. Bukit raya Kota Pekanbaru dilakukan penangkapan terhadap Sdr WILLYAM JR, setelah ditangkap dan digeledah ditemukan uang tunai sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 10 (sepuluh) buitr pil ekstasi yang di dapatkannya dari Sdr NOVAL, kemudian keempat terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tenayan Raya untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa setelah diinterogasi saksi M. ALBAB SINAGA Als ALBAB mengakui memperoleh 9 (sembilan) butir narkotika jenis pil ekstasi merek Chanel warna Coklat adalah dari Sdr NOVAL seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa setelah diinterogasi Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL mengakui memperoleh narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah dari Sdr ASEP (DPO);
- Bahwa Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL mengakui memperoleh narkotika jenis pil ekstasi dari Sdr ASEP (DPO) dengan cara awalnya Sdr ASEP

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengabari Sdr NOVAL bahwa ada barang yang akan turun yang mana Sdr NOVAL juga memesan pil ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Sdr ASEP, setelah itu pada hari sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib Sdr ASEP mengarahkan Sdr NOVAL untuk mengambil plastik hitam yang berada didekat tiang listrik di Jl. Marsan sejahtera kota pekanbaru, setelah mengambil plastik hitam tersebut bersama dengan Sdr ERWIN (DPO), Sdr NOVAL membawa ke rumah kontrakannya dan setelah sampai dirumah kontrakan barulah Sdr NOVAL membuka plastik tersebut dan melihat ada 3000 (tiga ribu) butir pil Ekstasi dan Sdr NOVAL mengambil bagiannya sebanyak 100 (seratus) butir dan selebihnya diberikan oleh Sdr NOVAL kepada sdr ERWIN;

- Bahwa Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL mengakui bahwa barang bukti 56 (lima puluh enam) butir pil ekstasi merk chanel warna coklat adalah miliknya, dan saksi M. ALBAB SINAGA Als ALBAB mengakui bahwa barang bukti 9 (sembilan) butir narkotika jenis pil ekstasi merek Chanel warna Coklat merupakan miliknya yang didapatkannya dari Sdr NOVAL;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD AL QHODRIANSYAH Als QODRI mengakui bahwa uang sejumlah Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang disita darinya merupakan uang hasil penjualan 8 (delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi yang didapatnya dari Sdr NOVAL dan Sdr WILLYAM JR Als WILLY mengakui bahwa uang sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disita darinya merupakan uang hasil penjualan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil ekstasi yang didapatnya dari Sdr NOVAL;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi saksi M. ALBAB SINAGA sudah 8 (delapan) kali mendapatkan atau menjualkan narkotika jenis pil ekstasi dari sdr NOVAL, lalu terdakwa QODRI sudah 3 (tiga) kali memesan atau menjualkan narkotika jenis pil ekstasi dari Sdr NOVAL, dan Sdr WILLYAM JR sudah sekitar 10 (sepuluh) kali memesan atau mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi dari Sdr NOVAL;
- Bahwa Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL, M. ALBAB SINAGA Als ALBAB, MUHAMMAD AL QHODRIANSYAH Als QODRI dan WILLYAM JR Als WILLY tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa saksi kenal bahwa barang bukti 56 (lima puluh enam) butir narkotika jenis pil ekstasi merk chanel warna coklat adalah barang bukti yang disita dari Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL, kemudian 9 (sembilan) butir

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis pil ekstasi merek chanel warna coklat disita dari Sdr M. ALBAB SINAGA Als ALBAB, lalu uang sejumlah Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu riupiah) disita dari penguasaan terdakwa MUHAMMAD AL QHODRIANSYAH Als QODRI yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis pil ekstasi dan uang sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) disita dari penguasaan Sdr WILLYAM JR Als WILLY yang merupakan uang hasil penjualan pil ekstasi, dan semua barang bukti tersebut ada kaitannya dalam perkara Narkotika jenis pil ekstasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi GUSTI RANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;
   - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
   - Bahwa saksi menerangkan bahwa pekerjaan saksi adalah anggota Polri;
   - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib di Homestay H5 Jl. Rawa Bestari Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
   - Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu karena saksi mengalami langsung sebagai petugas Polisi bersama sama dengan rekan rekan team opsnal yang menemukan pil ekstasi dari informasi dari masyarakat;
   - Bahwa saksi bersama dengan rekan rekan saksi telah menemukan 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi di dalam kamar Homestay H5 Jl. Rawa Bestari Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
   - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 18.25 Wib, tim opsnal Sat Resnarkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Homestay H5 Jl. Rawa Bestari Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru sering terjadi tindak pidana narkotika, selanjutnya Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru KOMPOL MANAPAR SITUMEANG, SIK, SH, MH memerintahkan tim opsnal yang dipimpin oleh Kanit I AKP M. BAHARI ABDI, SH untuk melakukan penyelidikan dan sekira pukul 18.30 Wib tim opsnal langsung menuju Homestay H5 Jl. Rawa bestari Kel. Tangkerang labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, tepatnya dikamar 106 tim opsnal berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisikan narkotika jenis pil ekstasi, selanjutnya tim opsnal menanyakan kepada pemilik kos siapa yang menyewa kamar tersebut dan didapati data bahwa yang menyewa kamar kos tersebut adalah bernama HELMALIA PUTRI, selanjutnya dilakukan penyelidikan bahwa keberadaan sdr HELMALIA PUTRI sedang berada di Polsek Tenayan Raya, selanjutnya team opsnal melakukan koordinasi dengan Polsek Tenayan Raya, hasil koordinasi bahwa Sdri HELMALIA PUTRI telah diamankan dalam kasus Narkotika bersama dengan 4 orang laki – laki yang bernama WIZALDI NAOVAL Als NOVAL, M. ALBAB SINAGA Als ALBAB, MUHAMMAD AL QHODRIANSYAH Als QODRI dan WILLYAM JR Als WILLY, selanjutnya team opsnal membon dan membawa Sdri HELMALIA PUTRI dan 2 orang laki laki yang bernama WIZALDI NAOVAL Als NOVAL dan WILLYAM JR Als WILLY untuk diperiksa dan dikembangkan, selanjutnya team opsnal melakukan introgasi terhadap Sdr HELMALIA PUTRI dan Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL bahwa kamar 106 Homestay H5 Jl. Rawa Bestari Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru tersebut adalah benar kamar yang telah disewa oleh Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL dengan menggunakan nama pacarnya Sdri HELMALIA PUTRI dan untuk 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan dikamar tersebut adalah benar milik Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL dan temannya yang bernama ERWIN SAPUTRA (DPO);

- Bahwa setelah dilakukannya koordinasi dengan Polsek Tenayan Raya dan menginterogasi terdakwa, bahwa Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL, M. ALBAB SINAGA Als ALBAB, MUHAMMAD AL QHODRIANSYAH Als QODRI dan WILLYAM JR Als WILLY serta Sdri HELMALIA PUTRI ditangkap oleh anggota reskrim Polsek Tenayan Raya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib, di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad Gg. Melati Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dan ditemukan 56 (lima puluh enam) butir narkotika jenis pil ekstasi merek Chanel warna coklat milik Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL, dan 9 (sembilan) butir narkotika jenis pil ekstasi merek Chanel warna Coklat milik Sdr M. ALBAB SINAGA Als ALBAB, serta MUHAMMAD AL QHODRIANSYAH Als QODRI dan WILLYAM JR Als WILLY ditangkap karena menjualkan narkotika jenis pil ekstasi milik Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah diinterogasi Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL mengakui mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah dari Sdr ASEP, yang mana pil ekstasi tersebut adalah milik Sdr ASEP yang dititipkan kepada Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL yang disimpannya di Homestay H5 Jl. Rawa Bestari Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah diinterogasi awalnya Sdr NOVAL diberitahukan oleh sdr ASEP bahwa ada barang (pil ekstasi) yang turun, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira 17.30 Wib Sdr NOVAL disuruh sdr ASEP untuk pergi ke RIAU POS panam kota pekanbaru kemudian sekira 18.30 wib Sdr NOVAL disuruh oleh Sdr ASEP untuk mengambil plastik hitam yang berada didekat tiang listrik Jl. Marsan Sejahtera Kota Pekanbaru, dan Sdr NOVAL bersama dengan Sdr ERWIN mengambil plastik tersebut dan membawanya ke Homestay H5 Jl. Rawa Bestari Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, setelah sampai di Homestay Sdr NOVAL membuka plastik tersebut dan didalamnya berisi 12 (dua belas) plastik yang berisikan masing masing lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) butir pil ekstasi merk chanel warna coklat per plastiknya, selanjutnya Sdr NOVAL mengambil dan membuka 2 (dua) paket plastik bening yang berisikan kurang lebih 500 (lima ratus) butir pil ekstasi, dan sisanya disimpan oleh Sdr NOVAL di kamar homestay tersebut;
- Bahwa setelah Sdr NOVAL mengambil 2 (dua) paket plastik bening yang berisikan kurang lebih 500 (lima ratus) butir pil ekstasi, kemudian Sdr NOVAL memberikan 200 (dua ratus) butir pil ekstasi untuk Sdr ERWIN, 100 (seratus) butir pil ekstasi untuk Sdr NOVAL sendiri, dan 200 (dua ratus) butir diberikan kepada orang lain atas perintah Sdr ASEP, selanjutnya sdr ASEP memberikan nomor HP orang yang akan menerima Ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir tersebut yaitu 082172857182, setelah menghubungi nomor tersebut Sdr NOVAL menyuruh orang tersebut untuk menjemput pil ekstasi di Jl. Bakti dibelakang SPBU arifin achmad, selanjutnya Sdr NOVAL meletakan plastik hitam didekat tiang listrik Jl. Bakti kota pekanbaru kemudian Sdr NOVAL mengarahkan orang tersebut untuk mengambil plastik hitam yang telah diletakkanya tersebut;
- Bahwa Sdr NOVAL mengakui terhadap 100 (seratus) butir pil ekstasi yang diambilnya, sekitar 12 (dua belas) butir pil ekstasi sudah dijualnya kepada orang yang tidak dikenalinya seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu) perbutirnya. Sebanyak 13 (tiga belas) butir sudah dijual kepada terdakwa QODRI seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah namun yang sudah dibayarkan oleh terdakwa QODRI baru sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk 5 (lima) butir pil ekstasi dan untuk 8 (delapan) butir pil ekstasi lagi belum dibayar karena Sdr QODRI ditangkap oleh anggota Polsek tenayan Raya pada saat akan mengantarkan uang hasil penjualan 8 (delapan) butir pil ekstasi tersebut. Sebanyak 10 (sepuluh) butir pil ekstasi sudah dijual oleh Sdr NOVAL kepada Sdr WILLIAM JR Als WILI seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun uang pembelian pil ekstasi tersebut belum sempat diberikan karena Sdr WILLIAM JR Als WILI sudah tertangkap oleh anggota Polsek Tenayan Raya setelah Sdr NOVAL ditangkap. Sebanyak 9 (sembilan) butir pil ekstasi diberikan kepada Sdr ALBAB namun belum dibayarkan karena Sdr ALBAB dan Sdr NOVAL ditangkap oleh anggota polsek tenayan raya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib, di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad Gg. Melati Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan ditemukan 56 (lima puluh enam) butir pil ekstasi yang disita dari Sdr NOVAL dan 9 (sembilan) butir pil ekstasi disita dari Sdr ALBAB;

- Bahwa Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL, Sdr M. ALBAB SINAGA Als ALBAB, Sdr MUHAMMAD AL QHODRIANSYAH Als QODRI dan Sdr WILLYAM JR Als WILLY tersebut tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi;
- Bahwa saksi kenal bahwa ini lah 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan pada pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib di Homestay H5 Jl. Rawa Bestari Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru yang merupakan milik Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi OKKY OKTAVIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;
   - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
   - Bahwa pekerjaan saksi adalah anggota Polri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib di Homestay H5 Jl. Rawa Bestari Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu karena saksi mengalami langsung sebagai petugas Polisi bersama sama dengan rekan rekan team opsnal yang menemukan pil ekstasi dari informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan rekan saksi telah menemukan 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi di dalam kamar Homestay H5 Jl. Rawa Bestari Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 18.25 Wib, tim opsnal Sat Resnarkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Homestay H5 Jl. Rawa Bestari Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru sering terjadi tindak pidana narkotika, selanjutnya Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru KOMPOL MANAPAR SITUMEANG, SIK, SH, MH memerintahkan tim opsnal yang dipimpin oleh Kanit I AKP M. BAHARI ABDI, SH untuk melakukan penyelidikan dan sekira pukul 18.30 Wib tim opsnal langsung menuju Homestay H5 Jl. Rawa bestari Kel. Tangkerang labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, tepatnya dikamar 106 tim opsnal berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi, selanjutnya tim opsnal menanyakan kepada pemilik kos siapa yang menyewa kamar tersebut dan didapati data bahwa yang menyewa kamar kos tersebut adalah bernama HELMALIA PUTRI, selanjutnya dilakukan penyelidikan bahwa keberadaan sdr HELMALIA PUTRI sedang berada di Polsek Tenayan Raya, selanjutnya team opsnal melakukan koordinasi dengan Polsek Tenayan Raya, hasil koordinasi bahwa Sdri HELMALIA PUTRI telah diamankan dalam kasus Narkotika bersama dengan 4 orang laki – laki yang bernama WIZALDI NAOVAL Als NOVAL, M. ALBAB SINAGA Als ALBAB, MUHAMMAD AL QHODRIANSYAH Als QODRI dan WILLYAM JR Als WILLY, selanjutnya team opsnal membon dan membawa Sdri HELMALIA PUTRI dan 2 orang laki laki yang bernama WIZALDI NAOVAL Als NOVAL dan WILLYAM JR Als WILLY untuk diperiksa dan dikembangkan, selanjutnya team opsnal melakukan introgasi terhadap Sdr HELMALIA PUTRI dan Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL bahwa kamar 106 Homestay H5 Jl. Rawa Bestari Kel.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru tersebut adalah benar kamar yang telah disewa oleh Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL dengan menggunakan nama pacarnya Sdri HELMALIA PUTRI dan untuk 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan dikamar tersebut adalah benar milik Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL dan temannya yang bernama ERWIN SAPUTRA (DPO);

- Bahwa setelah dilakukannya koordinasi dengan Polsek Tenayan Raya dan menginterogasi terdakwa, bahwa Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL, M. ALBAB SINAGA Als ALBAB, MUHAMMAD AL QHODRIANSYAH Als QODRI dan WILLYAM JR Als WILLY serta Sdri HELMALIA PUTRI ditangkap oleh anggota reskrim Polsek Tenayan Raya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib, di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad Gg. Melati Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dan ditemukan 56 (lima puluh enam) butir narkotika jenis pil ekstasi merek Chanel warna coklat milik Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL, dan 9 (sembilan) butir narkotika jenis pil ekstasi merek Chanel warna Coklat milik Sdr M. ALBAB SINAGA Als ALBAB, serta MUHAMMAD AL QHODRIANSYAH Als QODRI dan WILLYAM JR Als WILLY ditangkap karena menjualkan narkotika jenis pil ekstasi milik Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL;
- Bahwa setelah diinterogasi Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL mengakui mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah dari Sdr ASEP, yang mana pil ekstasi tersebut adalah milik Sdr ASEP yang dititipkan kepada Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL yang disimpannya di Homestay H5 Jl. Rawa Bestari Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah diinterogasi awalnya Sdr NOVAL diberitahukan oleh sdr ASEP bahwa ada barang (pil ekstasi) yang turun, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira 17.30 Wib Sdr NOVAL disuruh sdr ASEP untuk pergi ke RIAU POS panam kota pekanbaru kemudian sekira 18.30 wib Sdr NOVAL disuruh oleh Sdr ASEP untuk mengambil plastik hitam yang berada didekat tiang listrik Jl. Marsan Sejahtera Kota Pekanbaru, dan Sdr NOVAL bersama dengan Sdr ERWIN mengambil plastik tersebut dan membawanya ke Homestay H5 Jl. Rawa Bestari Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, setelah sampai di Homestay Sdr NOVAL membuka plastik tersebut dan didalamnya berisi 12 (dua belas) plastik yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisikan masing masing lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) butir pil ekstasi merk chanel warna coklat per plastiknya, selanjutnya Sdr NOVAL mengambil dan membuka 2 (dua) paket plastik bening yang berisikan kurang lebih 500 (lima ratus) butir pil ekstasi, dan sisanya disimpan oleh Sdr NOVAL di kamar homestay tersebut;

- Bahwa setelah Sdr NOVAL mengambil 2 (dua) paket plastik bening yang berisikan kurang lebih 500 (lima ratus) butir pil ekstasi, kemudian Sdr NOVAL memberikan 200 (dua ratus) butir pil ekstasi untuk Sdr ERWIN, 100 (seratus) butir pil ekstasi untuk Sdr NOVAL sendiri, dan 200 (dua ratus) butir diberikan kepada orang lain atas perintah Sdr ASEP, selanjutnya sdr ASEP memberikan nomor HP orang yang akan menerima Ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir tersebut yaitu 082172857182, setelah menghubungi nomor tersebut Sdr NOVAL menyuruh orang tersebut untuk menjemput pil ekstasi di Jl. Bakti dibelakang SPBU arifin achmad, selanjutnya Sdr NOVAL meletakan plastik hitam didekat tiang listrik Jl. Bakti kota pekanbaru kemudian Sdr NOVAL mengarahkan orang tersebut untuk mengambil plastik hitam yang telah diletakkanya tersebut;
- Bahwa Sdr NOVAL mengakui terhadap 100 (seratus) butir pil ekstasi yang diambilnya, sekitar 12 (dua belas) butir pil ekstasi sudah dijualnya kepada orang yang tidak dikenalinya seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) perbutirnya. Sebanyak 13 (tiga belas) butir sudah dijual kepada Sdr QODRI seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah namun yang sudah dibayarkan oleh Sdr QODRI baru sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk 5 (lima) butir pil ekstasi dan untuk 8 (delapan) butir pil ekstasi lagi belum dibayar karena Sdr QODRI ditangkap oleh anggota Polsek tenayan Raya pada saat akan mengantarkan uang hasil penjualan 8 (delapan) butir pil ekstasi tersebut. Sebanyak 10 (sepuluh) butir pil ekstasi sudah dijual oleh Sdr NOVAL kepada Sdr WILLIAM JR Als WILI seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun uang pembelian pil ekstasi tersebut belum sempat diberikan karena Sdr WILLIAM JR Als WILI sudah tertangkap oleh anggota Polsek Tenayan Raya setelah Sdr NOVAL ditangkap. Sebanyak 9 (sembilan) butir pil ekstasi diberikan kepada Sdr ALBAB namun belum dibayarkan karena Sdr ALBAB dan Sdr NOVAL ditangkap oleh anggota polsek tenayan raya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib, di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad Gg. Melati Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditemukan 56 (lima puluh enam) butir pil ekstasi yang disita dari Sdr NOVAL dan 9 (sembilan) butir pil ekstasi disita dari Sdr ALBAB;

- Bahwa saksi menerangkan Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL, Sdr M. ALBAB SINAGA Als ALBAB, Sdr MUHAMMAD AL QHODRIANSYAH Als QODRI dan Sdr WILLYAM JR Als WILLY tersebut tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi;
- Bahwa saksi kenal bahwa ini lah 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan pada pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib di Homestay H5 Jl. Rawa Bestari Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru yang merupakan milik Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi WIZALDI NAOVAL Als NOVAL Bin AMRIL NURMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;
   - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
   - Bahwa saksi ditangkap pada hari sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 11.30 wib Jl. Melati, Melati III Gg. Pribadi Kel. Sidomulyo Timur Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, saksi ditangkap berenam dengan teman saksi bernama ALBAB, HANIFAH, QODRI, ELMALIA PUTRI, WILLI;
   - Bahwa saksi ditangkap oleh petugas polisi karena saksi melakukan tindak pidana narkotika jenis Pil Ekstasi;
   - Bahwa setelah kami ditangkap, kami digeledah oleh petugas polisi dan petugas polisi menemukan narkotika jenis pil ekstasi dalam penguasaan saksi sebanyak 56 (lima puluh enam) butir merek Chanel warna coklat, dalam penguasaan sdr ALBAB sebanyak 9 (sembilan) butir merek Chanel warna Coklat;
   - Bahwa pil ekstasi sebanyak 56 (lima puluh enam) butir merek Chanel warna coklat adalah milik saksi dan Pil Ekstasi sebanyak 9 (sembilan) butir merek Chanel warna Coklat tersebut adalah milik sdr ALBAB yang dibelinya kepada saksi sebanyak 9 butir dengan harga Rp. 1.800.000 (sejuta delapan ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi dibawa ke satresnarkoba polresta pekanbaru karena sisa narkotika jenis pil ekstasi milik saksi ditemukan oleh petugas polisi satres narkoba polresta pekanbaru;
- Bahwa seingat saksi sisa narkotika jenis pil ekstasi milik saksi yang saksi tinggalkan di homestay tersebut sebanyak 10 (sepuluh) plastik berisikan 250 butir / plastik;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari bos saksi bernama ASEP;
- Bahwa saksi menerima narkotika jenis pil ekstasi dari orang suruhan sdr ASEP sebanyak lebih 12 (dua belas) plastik berisikan 250 butir / plastik;
- Bahwa saksi menerima narkotika jenis pil ekstasi tersebut pada hari sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib di Jl. Marsan sejahtera kota pekanbaru. Dengan cara sdr ASEP memberi tahu saksi bahwa ada barang (pil ekstasi) turun, selanjutnya saksi disuruh oleh sdr ASEP untuk membeli sim card, selanjutnya saksi membeli simcard IM3 dengan nomor telepon 085664057183, selanjutnya saksi memberikan nomor telepon IM3 tersebut kepada sdr ASEP dan sekira 17.30 Wib saksi disuruh sdr ASEP untuk pergi ke RIAU POS panam kota pekanbaru dan saksi berangkat bersama dengan sdr ERWIN, sesampainya disana saksi ditelpon oleh privat number dan kami diarahkan ke Jl. Marsan Sejahtera Kota Pekanbaru, selanjutnya sekira 18.30 wib saksi disuruh untuk mengambil plastik hitam yang berada didekat tiang listrik Jl. Marsan Sejahtera Kota Pekanbaru, dan saksi mengambil plastik tersebut dan membawanya ke Di Homestay H5 Jl. Rawa Bestari Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut saksi membawanya ke Homestay H5 Jl. Rawa Bestari Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, setelah sampai di Homestay saksi memfoto semua narkotika tersebut dan mengirimkannya kepada sdr ASEP bahwa Ekstasi yang saksi terima sebanyak 3000 butir yaitu dalam 12 (dua belas) plastik yang mana dalam plastik tersebut lebih kurang 250 butir / plastiknya, selanjutnya saksi disuruh untuk mengambil narkotika jenis pil ekstasi tersebut sebanyak 300 butir, 100 butir untuk saksi dan 200 butir untuk diberikan kepada orang lain. Selanjutnya sdr ASEP memberikan nomor HP orang yang akan menerima Ekstasi sebanyak 200 butir tersebut yaitu 082172857182;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 3 juni 2023 sekira pukul 20.00 wib, saksi menelpon orang dengan nomor telpeon 082172857182 tersebut, dan saksi menyuruh untuk menjemput pil ekstasi di Jl. Bakti dekat sebelah pom bensin arifin achmad, selanjutnya saksi meletakan plastik hitam didekat tiang listrik Jl. Bakti kota pekanbaru. Selanjutnya saksi mengarahkan orang tersebut untuk mengambil plastik hitam yang telah saksi letakkan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan semua barang bukti pil ekstasi sebanyak 7 (tujuh) plastik yang berisikan lebih kurang 250 butir / plastik tersebut, yaitu sisa narkotika jenis pil ekstasi yang dititipkan kepada saksi oleh sdr ASEP;
- Bahwa seingat saksi total sisa narkotika jenis pil ekstasi yang dititipkan oleh sdr ASEP kepada saksi ada 10 (sepuluh) plastik yang berisikan lebih kurang 250 butir / plastik, karena saksi baru membuka 2 buah plastik yang totalnya lebih kurang 500 butir, dengan rincian : 100 butir saksi beli kepada sdr ASEP, 200 butir atas perintah sdr ASEP memberikannya kepada orang yang disuruhnya dan 200 butir lagi saksi disuruh oleh sdr ASEP untuk memberikannya kepada sdr ERWIN;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan 3 (tiga) plastik lagi karena didalm kamar tersebut ada saksi, pacar saksi an. HELMALIA PUTRI Als BUNGA LUPA, dan teman saksi an. ERWIN SAPUTRA;
- Bahwa pemilik Pil Ekstasi sebanyak 7 (tujuh) plastik yang berisikan lebih kurang 250 butir / plastik tersebut adalah sdr ASEP yang dititipkannya kepada saksi;
- Bahwa saksi belum ada menceritakan upah untuk saksi dengan sdr ASEP, tetapi saksi sudah sering membeli narkotika jenis pil ekstasi dari sdr ASEP;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis pil ekstasi kepada sdr ASEP paling sedikit 50 butir dan paling banyak 100 butir;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis pil ekstasi kepada sdr ASEP dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu)/ butirnya;
- Bahwa setiap saksi membeli narkotika jenis pil ekstasi saksi harus membayarnya terlebih dahulu dengan cara mentransfer ke rekening yang diberikan oleh sdr ASEP yaitu rekening BCA atas nama M IVAN SOLEH HUDIN dengan nomor rekening 8455483405. Untuk Pil ekstasi yang terakhir kali sebanyak 100 butir, saksi sudah membayarnya dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada sdr ASEP dengan mentransfer ke rekening yang diberikan oleh sdr ASEP yaitu rekening BCA atas nama M IVAN SOLEH HUDIN dengan nomor rekening 8455483405.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yaitu pada hari jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 17.41 wib. Selanjutnya saksi menerima narkotika jenis pil ekstasinya menunggu dikabari oleh sdr ASEP;

- Bahwa saksi kenal dengan sdr ASEP lebih kurang sudah 8 bulan dan saksi belum pernah bertemu dengan sdr ASEP serta saksi belum pernah melihat wajah sdr ASEP, karena setiap Vidio Call sdr ASEP menutup hp nya;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi sdr ASEP berada di lapas gobah;
- Bahwa saksi menyimpan nomor sdr ASEP di HP saksi dengan nama MAS ASEP dan nomor teleponnya adalah +66627942773;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 200 butir yang saksi letakan di dekat tiang listrik di Jl. Bakti dekat sebelah pom bensin arifin achmad pada hari sabtu tanggal 3 juni 2023 sekira pukul 18.00 wib tersebut, tetapi setelah sampai di polresta pekanbaru saksi berjumpa dengan orang tersebut yaitu laki-laki bernama SABAM HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan laki-laki bernama SABAM HAMONANGAN SIMANJUNTAK tersebut;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wib, datang petugas polisi dari satres narkoba polresta pekanbaru ke rutan polsek tenayan raya, selanjutnya saksi di bawa dan diperlihatkan barang bukti narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 7 (tujuh) plastik yang berisikan lebih kurang 250 butir/plastiknya, dan saksi mengaku narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah milik sdr ASEP yang dititipkannya kepada saksi. selanjutnya saksi di bawa kesatres narkoba polresta pekanbaru untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari instansi berwenang / terkait dalam hal menjual, mengedarkan, memiliki, menguasai, dan juga menggunakan diduga narkotika jenis Pil Ekstasi;
- Bahwa Sdr WILLY membeli narkotika jenis pil ekstasi kepada saksi pada hari sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wib, di Kontrakan saksi Jl. Melati, Melati III Gg. Pribadi Kel. Sidomulyo Timur Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru yaitu dengan cara sdr Chat saksi melalui WA dan mengatakan “APA JUDUL BG?” selanjutnya saksi mengatakan “CHANEL COKLAT” selanjutnya sdr WILLY mengatakan “BAWAK 10 DULU” dan sekira pukul 20.00 wib sdr WILLY datang ke kontrakan saksi dan saksi memberikan 10 butir narkotika jenis pil ekstasi kepada sdr WILLY;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Sdr WILLY membawa narkotika jenis pil ekstasi yang saksi berikan terlebih dahulu dan nantik jika sudah berhasil terjualkan, maka sdr WILLY datang ke kontrakan saksi lagi dan memberikan saksi uang hasil penjualan narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Sdr WILLY membeli narkotika jenis pil ekstasi kepada saksi seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per butirnya dan jika semuanya laku terjual sdr WILLY memberikan uang setoran penjualan narkotika jenis pil ekstasi kepada saksi sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang setoran hasil penjualan narkotika jenis pil ekstasi yang dilakukan oleh sdr WILLY adalah uang yang disita saat sdr WILLY ditangkap yaitu sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr WILLY lebih kurang sudah 1 tahun dan sdr WILLY bekerja menjualkan narkotika jenis pil ekstasi saksi, lebih kurang sudah 6 bulan;
- Bahwa terdakwa QODRI membeli narkotika jenis pil ekstasi kepada saksi sebanyak 2 kali, yaitu pertama pada hari sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib, di Kontrakan saksi Jl. Melati, Melati III Gg. Pribadi Kel. Sidomulyo Timur Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru yaitu dengan cara sdr Chat saksi melalui WA dan mengatakan “APA JUDUL BG?” selanjutnya saksi mengatakan “CHANEL COKLAT” selanjutnya terdakwa QODRI mengatakan “BAWAK 5 DULU” dan sekira pukul 21.00 wib terdakwa QODRI datang ke kontrakan saksi dan saksi memberikan 5 butir narkotika jenis pil ekstasi kepada terdakwa QODRI;
- Bahwa yang kedua pada hari sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wib, di Kontrakan saksi Jl. Melati, Melati III Gg. Pribadi Kel. Sidomulyo Timur Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru yaitu dengan cara terdakwa QODRI mendatangi kontrakan saksi dan memberikan saksi uang hasil penjualan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan lansung meminta kepada saksi sebanyak 8 butir lagi dan saksi memberikan 8 butir narkotika jenis pil ekstasi kepada terdakwa QODRI;
- Bahwa terdakwa QODRI membawa narkotika jenis pil ekstasi yang saksi berikan terlebih dahulu dan nantik jika sudah berhasil terjualkan, terdakwa sdr QODRI datang ke kontrakan saksi lagi dan memberikan saksi uang hasil penjualan narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa terdakwa QODRI membeli narkotika jenis pil ekstasi kepada saksi seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per butirnya dan jika 8 butir

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut laku terjual maka terdakwa QODRI memberikan uang setoran penjualan narkotika jenis pil ekstasi kepada saksi sebanyak Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang setoran hasil penjualan narkotika jenis pil ekstasi yang dilakukan oleh terdakwa QODRI adalah uang yang disita saat terdakwa QODRI ditangkap yaitu sebanyak Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa QODRI lebih kurang sudah 6 bulan dan terdakwa QODRI bekerja menjualkan narkotika jenis pil ekstasi saksi, lebih kurang sudah 6 bulan;
- Bahwa Sdr ALBAB membeli narkotika jenis pil ekstasi kepada saksi pada hari sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib, di Kontrakan saksi Jl. Melati, Melati III Gg. Pribadi Kel. Sidomulyo Timur Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru yaitu dengan cara sdr ALBAB adalah orang yang satu kontrakan dengan saksi. Sdr ALBAB mendatangi saksi dan mengatakan “MINTAK 9 BANG” selanjutnya saksi memberikan 9 butir narkotika jenis pil ekstasi kepada sdr ALBAB;
- Bahwa Sdr ALBAB membawa narkotika jenis pil ekstasi yang saksi berikan terlebih dahulu dan nantik jika sudah berhasil terjualkan, maka sdr ALBAB memberikan saksi uang hasil penjualan narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Sdr ALBAB membeli narkotika jenis pil ekstasi kepada saksi seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per butirnya dan jika 9 butir tersebut laku terjual maka sdr ALBAB memberikan uang setoran penjualan narkotika jenis pil ekstasi kepada saksi sebanyak Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sdr ALBAB belum berhasil menjualkan narkotika jenis pil ekstasi yang dibelinya kepada saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr ALBAB lebih kurang sudah 1 tahun dan sdr ALBAB bekerja menjualkan narkotika jenis pil ekstasi saksi, lebih kurang sudah 6 bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan barang-barang tersebut, 7 (tujuh) plastik yang berisikan lebih kurang 250 butir/plastiknya adalah milik saksi yang disita oleh petugas polisi yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. **Saksi M. ALBAB SINAGA Als ALBAB Bin MULYADI SINAGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;
   - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
   - Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib, di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad Gg. Melati Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan saksi ditangkap bersama teman saksi yang bernama Sdr WIZALDI NAOVAL, dan 2 orang perempuan;
   - Bahwa saksi ditangkap saat itu bersama Sdr WIZALDI NAOVAL yakni sedang duduk duduk bercerita di kontrakan tersebut;
   - Bahwa saksi menerangkan yang menangkap saksi pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib, di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad Gg. Melati Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tersebut adalah anggota polisi yang tidak berpakaian dinas;
   - Bahwa setelah menangkap saksi maka anggota polisi melakukan Penggeledahan terhadap badan saksi dan ruangan kosan;
   - Bahwa pada saat dilakukannya Penggeledahan maka ditemukannya 1 (satu) bungkus Plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis pil ekstasi merek Chanel warna Coklat sebanyak 5 (lima) butir dan 1 (satu) bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis pil ekstasi Merek Chanel warna Coklat sebanyak 4 (empat) butir milik saksi, dan 56 (lima puluh enam) Narkotika Jenis pil ekstasi Merek Chanel warna Coklat milik Sdr NOVAL;
   - Bahwa selain ditemukannya Narkotika jenis Ekstasi, maka juga turut diamankan barang barang saksi berupa 1 (satu) Unit HP Android merek Oppo warna Biru;
   - Bahwa 1 (satu) bungkus Plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis pil ekstasi merek Chanel warna Coklat sebanyak 5 (lima) butir dan 1 (satu) bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis pil ekstasi Merek Chanel warna Coklat sebanyak 4 (empat) butir ditemukan di atas lantai diruangan tamu yang sebelumnya saksi buang ketika polisi datang melakukan penangkapan, dan 56 (lima puluh enam) Narkotika Jenis pil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ekstasi Merek Chanel warna Coklat milik Sdr NOVAL sepengetahuan saksi ditemukan di dapur kontrakan;

- Bahwa pemilik 1 (satu) bungkus Plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis pil ekstasi merek Chanel warna Coklat sebanyak 5 (lima) butir dan 1 (satu) bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis pil ekstasi Merek Chanel warna Coklat sebanyak 4 (empat) butir yang ditemukan pada saat dilakukanya penggeledahan tersebut adalah milik saksi dan 56 (lima puluh enam) Narkotika Jenis pil ekstasi Merek Chanel warna Coklat adalah milik Sdr NOVAL;
- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) bungkus Plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis pil ekstasi merek Chanel warna Coklat sebanyak 5 (lima) butir dan 1 (satu) bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis pil ekstasi Merek Chanel warna Coklat sebanyak 4 (empat) butir pada saat dilakukannya penggeledahan tersebut yakni dari teman saksi yang bernama Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL yang merupakan juga ditangkap bersama saksi;
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis Ekstasi dari sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 23.30 wib saksi langsung datang kekontrakan Sdr NOVAL yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad Gg. Melati Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, setelah itu saksi memesan pil ekstasi kepada Sdr NOVAL, lalu Sdr NOVAL memberikan saksi pil ekstasi merk chanel warna coklat sebanyak 9 (sembilan) butir karena ada yang memesan pil ekstasi kepada saksi, dan uangnya akan saksi bayarkan sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah pil ekstasi tersebut sudah saksi jual.;
- Bahwa 9 (sembilan) butir Pil ekstasi merk chanel warna coklat yang saksi dapatkan dari Sdr NOVAL tersebut rencananya akan saksi jual seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah 8 (delapan) kali mengambil atau memesan narkotika jenis pil ekstasi dari sdr NOVAL dan paling banyak memesan pil ekstasi kepada sdr NOVAL yaitu sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah sekitar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Sdr NOVAL mendapatkan pil ekstasi miliknya tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah saksi ditangkap dan ditemukannya narkotika jenis pil ekstasi, saksi dan Sdr NOVAL serta 2 orang perempuan akan dibawa kekantor polisi, tiba tiba datang terdakwa MUHAMMAD AL QHODRIANSYAH Als QODRI dengan menggunakan sepeda motor ke kotrakan tersebut, dan ternyata maksud dari terdakwa QODRI tersebut adalah untuk mengantarkan uang hasil penjualan pil ekstasi yang didapatnya dari Sdr NOVAL;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, setelah saksi dan Sdr NOVAL serta terdakwa QODRI ditangkap maka barulah saksi mengetahui bahwa Sdr QODRI akan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan 8 (delapan) butir pil ekstasi yang didapatkannya dari Sdr NOVAL, namun saksi tidak mengetahui kapan terdakwa QODRI memesan pil ekstasi kepada Sdr NOVAL;
- Bahwa setelah saksi, Sdr NOVAL dan terdakwa QODRI ditangkap saksi dibawa ke Polsek Tenayan Raya untuk diperiksa, dan sekira pukul 05.30 wib saksi dan terdakwa NOVAL dibawa oleh polisi untuk memancing Sdr DEPI bertemu yang merupakan pacar dari Sdr ERWIN, namun saksi tidak tahu apa maksud polisi untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr DEPI dan ERWIN, setelah sampai sekira pukul 06.00 di indomaret simpang Tiga kec.Bukit raya ternyata yang ditangkap oleh polisi adalah teman saksi yang bernama Sdr WILIAM, dan pada saat Sdr WILIAM ditangkap ditemukan uang sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang dari hasil penjualan pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir yang didapat Sdr WILIAM dari Sdr NOVAL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana Sdr WILIAM mendapatkan atau memesan pil ekstasi dari Sdr NOVAL;
- Bahwa saksi mengenali ketiga orang tersebut yaitu Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL yang merupakan orang yang memberikan saksi pil ekstasi untuk saksi jual kembali, lalu terdakwa MUHAMMAD AL QHODRIANSYAH Als QODRI dan Sdr WILLYAM JR Als WILI merupakan orang yang juga mendapatkan pil ekstasi dari Sdr NOVAL;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa 9 (sembilan) butir Pil ekstasi merk chanel warna coklat dan 1 (satu) Unit HP Android merek Oppo warna biru yang diperlihatakan kepada saksi tersebut, yang mana barang bukti tersebut adalah milik saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. **Saksi WILLYAM JR Als WILI Bin AGUS NADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;
   - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
   - Bahwa pekerjaan saksi adalah anggota Polri;
   - Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu Tanggal 04 April 2023 sekira pukul 06.00 Wib tepatnya di indomaret simpang Tiga kec. Bukit raya Kota Pekanbaru dan saksi ditangkap seorang diri;
   - Bahwa saksi ditangkap saat itu pada saat menjemput teman saksi di indomaret, namun saksi langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;
   - Bahwa yang menangkap saksi pada hari Minggu Tanggal 04 April 2023 sekira pukul 06.00 Wib tepatnya di indomaret simpang Tiga kec. Bukit raya Kota Pekanbaru tersebut adalah anggota polisi yang tidak berpakaian dinas.;
   - Bahwa setelah menangkap saksi maka anggota polisi melakukan Penggeledahan terhadap saksi;
   - Bahwa pada saat dilakukannya Penggeledahan tidak ada ditemukan barang bukti narkotika dalam penguasaan saksi, namun setelah saksi ditangkap dan dibawa ke Polsek Tenayan Raya barulah saksi mengetahui ditemukan barang bukti pil ekstasi milik Sdr NOVAL dan Sdr ALBAB;
   - Bahwa barang bukti yang diamankan dalam penguasaan saksi adalah 1 (satu) Unit HP Android merek Oppo warna merah dan uang sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 10 (sepuluh) buitr pil ekstasi yang saksi dapatkan dari Sdr NOVAL;
   - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana posisi ditemukannya barang bukti pil ekstasi milik Sdr NOVAL dan Sdr ALBAB, namun setelah sampai dikantor polisi barulah saksi tahu bahwa ditemukan narkotika jenis pil ekstasi merk chanel warna coklat dari Sdr NOVAL sebanyak 56 (lima puluh enam butir) dan narkotika jenis pil ekstasi merk chanel warna coklat dari Sdr ALBAB sebanyak 9 (sembilan) butir;
   - Bahwa setahu saksi Sdr ALBAB mendapatkan pil ekstasi tersebut adalah dari Sdr NOVAL, namun saksi tidak mengetahui dari mana Sdr NOVAL mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi miliknya tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi memperoleh pil ekstasi tersebut dengan cara saksi langsung menjumpai sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL pada hari Sabtu Tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 20.00 wib di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad Gg. Melati Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan sesampainya ditempat tersebut saksi langsung menerima Pil Ekstasi merk chanel warna coklat sebanyak 10 (sepuluh) butir dari WIZALDI NAOVAL Als NOVAL dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun uang tersebut akan saksi bayarkan setelah pil ekstasi tersebut dijual dan setelah itu saksi pun pergi Jl. Sudirman dekat MTQ untuk menyerahkan kepada orang yang memesan pil ekstasi kepada saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib saksi dichat melalui wa oleh Sdri CINDY untuk memesan 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi, kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi datang ke kontrakan Sdr NOVAL untuk mengambil pil ekstasi tersebut, setelah itu saksi janjian dengan Sdr CINDY untuk bertemu di Jl. Sudirman dekat MTQ, sekira pukul 21.00 wib saksi bertemu dengan pacar Sdr CINDY yang saksi lupa namanya dan langsung menyerahkan 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi merk chanel warna coklat dan pacar Sdr CINDY tersebut menyerahkan saksi uang cash sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju kos teman saksi;
- Bahwa saksi sudah sekitar 10 kali memesan atau mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi dari Sdr NOVAL, dan saksi hanya memesan pil ekstasi kepada Sdr NOVAL jika ada yang memesan pil ekstasi kepada saksi, namun ada juga beberapa kali saksi membeli Pil ekstasi dari Sdr NOVAL untuk saksi konsumsi atau gunakan sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib saksi dichat melalui wa oleh Sdri CINDY untuk memesan 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi, sekira jam 20.00 wib di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad Gg. Melati Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan sesampainya ditempat tersebut saksi langsung menerima Pil Ekstasi merk chanel warna coklat sebanyak 10 (sepuluh) butir dari WIZALDI NAOVAL Als NOVAL dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun uang tersebut akan saksi bayarkan setelah pil ekstasi tersebut dijual, sekira pukul 21.00 wib saksi bertemu dengan pacar Sdr CINDY yang saksi lupa namanya dan langsung menyerahkan 10

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(sepuluh) butir Pil Ekstasi merk chanel warna coklat dan pacar Sdr CINDY tersebut menyerahkan saksi uang cash sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju kos teman saksi, kemudian sekira 05.30 wib, Sdr ERWIN menelfon saksi untuk menjemput pacar Sdr NOVAL diindomaret simpang tiga dekat bandara, namun pada saat sampai ditempat tersebut saksi melihat pacar Sdr NOVAL dan mendekatinya, tiba tiba saksi ditangkap oleh polisi, setelah itu ditemukan uang sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi yang saksi dapatkan dari Sdr NOVAL, dan saksi dibawa ke Polsek Tenayan Raya untuk diperiksa;

- Bahwa saksi mengenali ketiga orang tersebut yaitu Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL yang merupakan orang yang memberikan saksi pil ekstasi yang saksi jual kembali, lalu Sdr M. ALBAB SINAGA Als ALBAB dan terdakwa MUHAMMAD AL QHODRIANSYAH Als QODRI merupakan orang yang juga mendapatkan pil ekstasi dari Sdr NOVAL;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Android merek Oppo warna merah yang merupakan milik saksi dan uang sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan pil ekstasi yang akan saksi setorkan kepada Sdr NOVAL;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. **Saksi LENY KRISTINA PUTRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
   - Bahwa saksi sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna silver No Pol BM 4321 IY yang digunakan oleh terdakwa pada saat terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib, di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad Gg. Melati Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
   - Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna silver No Pol BM 4321 IY atas nama saksi;
   - Bahwa sekitar bulan April tanggalnya saksi lupa, saksi hendak pulang ke Jawa kemudian menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna silver No Pol BM 4321 IY kepada terdakwa. Sekitar 3 hari kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi diberitahu bahwa sepeda motor miliknya di amankan oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan memberikan izin kepada terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AL QHODRIANSYAH Als QODRI Bin RAHMAT** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib, di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad Gg. Melati Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan terdakwa ditangkap bersama teman terdakwa yang bernama Sdr WIZALDI NAOVAL als NOVAL, Sdr ALBAB, dan 2 orang perempuan;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat itu pada saat baru datang ke kontrakan Sdr NOVAL dengan menggunakan sepeda motor untuk mengantarkan uang hasil penjualan pil ekstasi kepada Sdr NOVAL;
- Bahwa yang menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib, di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad Gg. Melati Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tersebut adalah anggota polisi yang tidak berpakaian dinas;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa maka anggota polisi melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukannya Penggeledahan tidak ada ditemukan barang bukti narkotika dalam penguasaan terdakwa, namun setelah terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Tenayan Raya barulah terdakwa mengetahui ditemukan barang bukti pil ekstasi milik Sdr NOVAL dan Sdr ALBAB;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dalam penguasaan terdakwa adalah 1 (satu) Unit HP Android merek Samsung warna putih dan uang sejumlah Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil ekstasi yang akan terdakwa setorkan kepada Sdr NOVAL;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana posisi ditemukannya barang bukti pil ekstasi milik Sdr NOVAL dan Sdr ALBAB, namun setelah sampai dikantor polisi barulah terdakwa tahu bahwa ditemukan narkotika jenis pil ekstasi merk chanel warna coklat dari Sdr NOVAL sebanyak 56 (lima puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

enam butir) dan narkotika jenis pil ekstasi merk chanel warna coklat dari Sdr ALBAB sebanyak 9 (sembilan) butir;

- Bahwa setahu terdakwa Sdr ALBAB mendapatkan pil ekstasi tersebut adalah dari Sdr NOVAL, namun terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr NOVAL mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi miliknya tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib terdakwa mengirim chat kepada Sdr NOVAL untuk memesan narkotika jenis pil ekstasi, setelah itu Sdr NOVAL langsung menyuruh terdakwa untuk datang ke kontrakannya yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad Gg. Melati Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, setelah sampai terdakwa langsung menerima 8 (delapan) butir pil ekstasi merk chanel warna coklat seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per butirnya dengan perjanjian setelah terdakwa jual barulah terdakwa membayarnya kepada Sdr NOVAL;
- Bahwa walnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib teman dari abang angkat terdakwa yang bernama Sdr SYAHRIL memesan pil ekstasi kepada terdakwa sebanyak 8 (delapan) butir, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr SYAHRIL untuk mengambil pil ekstasi ke kontrakan Sdr NOVAL, setelah terdakwa memperoleh pil ekstasi dari Sdr NOVAL terdakwa langsung mengantarnya ke Mp club pekanbaru dan pada pukul 23.30 wib terdakwa menyerahkan 8 (delapan) butir pil ekstasi kepada orang yang terdakwa tidak kenal yang merupakan teman abang terdakwa tersebut, dan orang tersebut menyerahkan kepada terdakwa uang sejumlah Rp. 1.920.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah menerima uang penjualan pil ekstasi tersebut terdakwa kembali kekontrakan Sdr NOVAL untuk menyetor uang kepada Sdr NOVAL;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali memesan atau mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi dari Sdr NOVAL, dan terdakwa hanya memesan pil ekstasi kepada Sdr NOVAL jika ada yang memesan pil ekstasi kepada terdakwa;
- Bahwa kontak INA FIX tersebut adalah Sdr SYAHRIL, maksud dari chat tersebut adalah untuk memesan 5 (lima) butir pil ekstasi yang dipesan oleh temannya, lalu terdakwa memesannya kepada Sdr NOVAL pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wib seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan menyerahkan 5 (lima) butir pil ekstasi merk chanel warna coklat langsung kepada orang yang tidak terdakwa kenal yang merupakan teman dari Sdr SYAHRIL di pinggir Jl Bakti dekat Jl. Arifin Ahmad;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa mengenali ketiga orang tersebut yaitu Sdr WIZALDI NAOVAL Als NOVAL yang merupakan orang yang memberikan terdakwa pil ekstasi yang terdakwa jual kembali, lalu Sdr M. ALBAB SINAGA Als ALBAB dan Sdr WILLYAM JR Als WILI merupakan orang yang juga mendapatkan pil ekstasi dari Sdr NOVAL;
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Android merek Samsung warna putih yang merupakan milik terdakwa dan uang sejumlah Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu riupiah) merupakan uang hasil penjualan pil ekstasi yang akan terdakwa setorkan kepada Sdr NOVAL dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna silver No Pol BM 4321 IY merupakan kendaraan yang terdakwa gunakan untuk menjual pil ekstasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru No. LAB: 1340/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisaris Polisi dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., Jabatan Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Satu di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezakola, S.T, M.T. M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
   - 1 (satu) bungkus plastik bungkus pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 52 (lima puluh dua) butir tablet warna coklat dengan berat netto 25.96 gram, tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung warna putih;
- Uang Tunai Rp 1.600.000, - (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha N-Max warna silver No. Pol BM 4321 IY.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib Sdr SYAHRIL (DPO) memesan pil ekstasi kepada terdakwa sebanyak 8 (delapan) butir, kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa mengirim chat kepada saksi NOVAL untuk memesan narkotika jenis pil ekstasi, setelah itu saksi NOVAL langsung menyuruh terdakwa untuk datang ke kontrakannya yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad Gg. Melati Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr SYAHRIL (DPO) untuk mengambil pil ekstasi ke kontrakan saksi NOVAL sesampainya di rumah kontrakan saksi NOVAL terdakwa langsung menerima 8 (delapan) butir pil ekstasi merk chanel warna coklat seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per butirnya dengan perjanjian setelah terdakwa jual barulah terdakwa membayarnya kepada saksi NOVAL. setelah terdakwa memperoleh pil ekstasi dari saksi NOVAL terdakwa langsung mengantarnya ke Mp club pekanbaru dan pada pukul 23.30 wib terdakwa menyerahkan 8 (delapan) butir pil ekstasi kepada orang yang terdakwa tidak kenal, dan orang tersebut menyerahkan kepada terdakwa uang sejumlah Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah menerima uang penjualan pil ekstasi tersebut terdakwa kembali ke rumah kontrakan saksi NOVAL untuk menyetor uang kepada saksi NOVAL.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib, saksi NOFRIKO, S.H. dan saksi AKHMAD MAULANA (selanjutnya disebut saksi penangkap) bersama dengan rekan rekan anggota Reskrim Polsek Tenayan Raya melakukan penangkapan terhadap saksi NOVAL dan saksi M. ALBAB SINAGA Als ALBAB Bin MULYADI SINAGA (selanjutnya disebut saksi ALBAB), setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 56 (lima puluh enam) butir pil ekstasi merk chanel warna coklat di ruangan dapur milik saksi NOVAL dan 9 (sembilan)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

butir narkotika jenis pil ekstasi merek Chanel warna Coklat milik saksi ALBAB yang sempat dibuang ke lantai pada saat saksi penangkap melakukan penangkapan, setelah saksi NOVAL dan saksi ALBAB ditangkap datang terdakwa ke rumah kontrakan tersebut untuk mengantar uang penjualan pil ekstasi kepada saksi NOVAL, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan uang sejumlah Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dalam penguasaannya yang merupakan hasil dari penjualan 8 (delapan) butir pil ekstasi yang didapatannya dari saksi NOVAL, setelah diinterogasi saksi NOVAL mengakui telah menjual 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kepada saksi WILLYAM JR Als WILI Bin AGUS NADI (selanjutnya disebut saksi WILI), lalu dilakukan penyelidikan terhadap saksi WILI, kemudian pada hari Minggu Tanggal 04 April 2023 sekira pukul 06.00 Wib tepatnya di indomaret simpang Tiga kec. Bukit raya Kota Pekanbaru dilakukan penangkapan terhadap saksi WILI, setelah ditangkap dan digeledah ditemukan uang tunai sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 10 (sepuluh) buitr pil ekstasi yang di dapatkan saksi WILI dari saksi NOVAL, kemudian terdakwa, saksi NOVAl, saksi WILI dan saksi ALBAB beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tenayan Raya untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Instansi terkait dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan berdasarkan keterangan para saksi, bahwa benar orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dan telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa **MUHAMMAD AL QHODRIANSYAH Als QODRI Bin RAHMAT**;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menanyakan identitas Terdakwa ternyata sesuai dengan berkas perkara, Terdakwa telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan majelis dipersidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan majelis, Penuntut Umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur ”*setiap orang*” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AL QHODRIANSYAH Als QODRI Bin RAHMAT** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib Sdr SYAHRIL (DPO) memesan pil ekstasi kepada terdakwa sebanyak 8 (delapan) butir, kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa mengirim chat kepada saksi NOVAL untuk memesan narkotika jenis pil ekstasi, setelah itu saksi NOVAL langsung menyuruh terdakwa untuk datang ke kontrakannya yang beralamat di Jl.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Arifin Ahmad Gg. Melati Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr SYAHRIL (DPO) untuk mengambil pil ekstasi ke kontrakan saksi NOVAL sesampainya di rumah kontrakan saksi NOVAL terdakwa langsung menerima 8 (delapan) butir pil ekstasi merk chanel warna coklat seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per butirnya dengan perjanjian setelah terdakwa jual barulah terdakwa membayarnya kepada saksi NOVAL. setelah terdakwa memperoleh pil ekstasi dari saksi NOVAL terdakwa langsung mengantarnya ke Mp club pekanbaru dan pada pukul 23.30 wib terdakwa menyerahkan 8 (delapan) butir pil ekstasi kepada orang yang terdakwa tidak kenal, dan orang tersebut menyerahkan kepada terdakwa uang sejumlah Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah menerima uang penjualan pil ekstasi tersebut terdakwa kembali ke rumah kontrakan saksi NOVAL untuk menyetor uang kepada saksi NOVAL.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib, saksi NOFRIKO, S.H. dan saksi AKHMAD MAULANA (selanjutnya disebut saksi penangkap) bersama dengan rekan rekan anggota Reskrim Polsek Tenayan Raya melakukan penangkapan terhadap saksi NOVAL dan saksi M. ALBAB SINAGA Als ALBAB Bin MULYADI SINAGA (selanjutnya disebut saksi ALBAB), setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 56 (lima puluh enam) butir pil ekstasi merk chanel warna coklat di ruangan dapur milik saksi NOVAL dan 9 (sembilan) butir narkotika jenis pil ekstasi merek Chanel warna Coklat milik saksi ALBAB yang sempat dibuang ke lantai pada saat saksi penangkap melakukan penangkapan, setelah saksi NOVAL dan saksi ALBAB ditangkap datang terdakwa ke rumah kontrakan tersebut untuk mengantar uang penjualan pil ekstasi kepada saksi NOVAL, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan uang sejumlah Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dalam penguasaannya yang merupakan hasil dari penjualan 8 (delapan) butir pil ekstasi yang didapatannya dari saksi NOVAL, setelah diinterogasi saksi NOVAL mengakui telah menjual 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kepada saksi WILLYAM JR Als WILI Bin AGUS NADI (selanjutnya disebut saksi WILI), lalu dilakukan penyelidikan terhadap saksi WILI, kemudian pada hari Minggu Tanggal 04 April 2023 sekira pukul 06.00 Wib tepatnya di indomaret simpang Tiga kec. Bukit raya Kota Pekanbaru dilakukan penangkapan terhadap saksi WILI, setelah ditangkap dan digeledah ditemukan uang tunai sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 10 (sepuluh) buitr pil ekstasi yang di dapatkan saksi WILI dari saksi NOVAL,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian terdakwa, saksi NOVAl, saksi WILI dan saksi ALBAB beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tenayan Raya untuk dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru No. LAB: 1340/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisaris Polisi dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., Jabatan Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Satu di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezakola, S.T, M.T. M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik bungkus pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 52 (lima puluh dua) butir tablet warna coklat dengan berat netto 25.96 gram, tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Instansi terkait dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permukatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama SYAHRIL (DPO), NOVAL dan ALBAB yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Permukatan jahat” menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis tanggal 6 Desember 2023 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesimpingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung warna putih., oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan barkotika, maka barang bukti tersebut ***dirampas untuk dimusnahkan;***

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang Tunai Rp 1.600.000, - (satu juta enam ratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang hasil dari kejahatan Narkotika serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut ***Dirampas untuk Negara;***

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha N-Max warna silver No. Pol BM 4321 IY., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada saksi LENY KRISTINA PUTRI.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang saat persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AL QHODRIANSYAH Als QODRI Bin RAHMAT** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung warna putih;

   Dimusnahkan.
   - Uang Tunai Rp 1.600.000, - (satu juta enam ratus ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara.
   - 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha N-Max warna silver No. Pol BM 4321 IY.

   Dikembalikan kepada saksi LENY KRISTINA PUTRI.
6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.-;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **13 Desember 2023**, oleh **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Yuli Artha**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pujayotama, S.H., M.H., dan **Ahmad Fadil, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **D. Adi Yudistira, S.H., M.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
1. **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**	**Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**
2. **Ahmad Fadil, S.H.**	

Panitera Pengganti,

Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)